

III. Otras Resoluciones

Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas

- 2057** *Secretaría General Técnica.- Resolución de 2 de junio de 2026, por la que se ordena la publicación de la Adenda de prórroga del Convenio de Colaboración suscrito el 1 de octubre de 2018 entre la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, actual Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, y el Cabildo Insular de Gran Canaria para la ejecución de actuaciones de infraestructuras hidráulicas.*

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria suscribieron, en fecha de 1 de octubre de 2018, un Convenio de Colaboración que tiene como finalidad financiar unas infraestructuras hidráulicas en la isla de Gran Canaria, y que se concretan en las siguientes actuaciones: “Estudio de los acuíferos de la isla de Gran Canaria para la captación de Aguas Subterráneas” y “Acondicionamiento de la EDAR de Bañaderos”, en cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua.

Las citadas actuaciones fueron declaradas de interés regional y su financiación tiene sustento en el Convenio suscrito por la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y el antiguo Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 14 de diciembre de 2017, en virtud del cual se concedía a la Comunidad Autónoma de Canarias una subvención directa para la ejecución de infraestructuras hidráulicas, proyectos y direcciones de obra relacionadas con el ciclo integral del agua.

Segundo.- La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria suscribieron, en junio de 2020, una primera Adenda de modificación del citado Convenio de Colaboración, la cual tenía como finalidad esencial la modificación del plazo de vigencia inicial otorgado, extendiendo su vigencia hasta el 30 de septiembre de 2021, y sin perjuicio de poder acordar posteriormente la prórroga del mismo por un periodo adicional de hasta cuatro años, firmando la adenda a tal fin.

Tercero.- La modificación del periodo de vigencia inicial fijado en el Convenio de Colaboración desde la fecha de 30 de septiembre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2025 tiene como efecto la modificación del punto 2 de la cláusula sexta del Convenio de Colaboración a los efectos de que el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria continúe cumpliendo con su obligación de presentar las cuentas justificativas anuales haciéndolo extensivo a los periodos anuales objeto de prórroga en que se amplía la duración del Convenio de Colaboración.

Cuarto.- La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial y El Cabildo Insular de Gran Canaria suscriben la segunda Adenda de prórroga y modificación del Convenio de Colaboración el 30 de septiembre de 2021 cuyo clausulado recoge los efectos del Convenio desde el 30 de septiembre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2025 o hasta que se produzca la aprobación de la cuenta justificativa.

Quinto.- Con fecha 4 de junio de 2025 se firma la tercera Adenda al Convenio entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (actualmente Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y la Comunidad Autónoma de Canarias para instrumentar una subvención prevista nominativamente en los presupuestos generales del estado para financiar inversiones del ciclo integral del agua en dicha Comunidad Autónoma.

Sexta.- Con fecha 4 de agosto de 2025 se firma la tercera Adenda de modificación del Convenio de Colaboración suscrito el 1 de octubre de 2018 entre la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas actual Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Gran Canaria para la ejecución de actuaciones de infraestructura hidráulicas, por la que se concedía una prórroga hasta el 13 de diciembre de 2025.

Séptima.- Con fecha 20 de agosto de 2025 la Dirección General de Aguas solicita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una prórroga al Convenio inicial firmado entre la Consejería y el Ministerio hasta diciembre de 2027 debido a que hay actuaciones derivadas de los Convenios entre la Consejería y los Cabildo Insulares que no se acabarán en el plazo concedido de 13 de diciembre de 2025, entre ellas la actuación del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria de “Acondicionamiento de la EDAR de Bañaderos”.

Octava.- Con fecha 11 de diciembre de 2025 se firma la cuarta Adenda de modificación del Convenio de Colaboración suscrito el 1 de octubre de 2018 entre la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas actual Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Gran Canaria para la ejecución de actuaciones de infraestructura hidráulicas por la que se concedía una prórroga hasta el 30 de septiembre de 2027.

A los anteriores antecedentes les son de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma. En el mismo plazo también deberán publicar en el citado diario oficial los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del Convenio.

Segunda.- La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, que en virtud al Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, asume las competencias que en materia de planificación territorial y aguas tenía la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, salvo las competencias en materia de transición ecológica y lucha contra el cambio climático, y de conformidad con

el artículo 1.1 de su Reglamento Orgánico, aprobado por Decreto 28/2025, de 7 de abril, es, por tanto, el Departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias encargado de la propuesta y ejecución de las directrices y la política del Gobierno de Canarias en materia de las aguas terrestres superficiales y subterráneas, así como de la gestión de los respectivos servicios y competencias sobre dichas materias. Por lo cual, su Consejero está facultado para suscribir en nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias el mencionado Convenio.

Por lo anterior y en ejercicio de las competencias atribuidas,

RESUELVO:

Único.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Adenda de prórroga del Convenio de Colaboración suscrito el 1 de octubre de 2018 entre la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, actual Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, y el Cabildo Insular de Gran Canaria para la ejecución de actuaciones de infraestructuras hidráulicas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de junio de 2026.- El Secretario General Técnico, Antonio Elías López Gulías.

ANEXO

ADENDA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL 1 DE OCTUBRE DE 2018 ENTRE LA ANTIGUA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS, ACTUAL CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y EL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICAS.

De una parte, el Excmo. Sr. D. Manuel Miranda Medina, en calidad de Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias según nombramiento efectuado por Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente (BOC n.º 138, de 15.7.2023), actuando en representación de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la facultad de suscribir convenios de cooperación, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.1.k) de la Ley territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (BOC n.º 96, de 1.8.1990), en su redacción actual.

De otra parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Morales Méndez, en calidad de Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, y en uso de la competencia atribuida por el artículo 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, y nombrado por sesión plenaria con fecha 24 de junio de 2023.

INTERVIENEN

Las partes citadas, en la condición con que comparecen, se reconocen mutua y recíprocamente con competencia y capacidad legal suficiente para suscribir el presente Convenio de Cooperación interadministrativa, y a tal efecto,

EXPONEN

I.- Que la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria suscribieron, en fecha de 1 de octubre de 2018, un Convenio de Colaboración que tiene como finalidad financiar unas infraestructuras hidráulicas en la isla de Gran Canaria, y que se concretan en las siguientes actuaciones: “Estudio de los acuíferos de la isla de Gran Canaria para la captación de Aguas Subterráneas” y “Acondicionamiento de la EDAR de Bañaderos”, en cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua.

Las citadas actuaciones fueron declaradas de interés regional y su financiación tiene sustento en el Convenio suscrito por la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y el antiguo Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 14 de diciembre de 2017, en virtud del cual se concedía a la Comunidad Autónoma de Canarias una subvención directa para la ejecución de infraestructuras hidráulicas, proyectos y direcciones de obra relacionadas con el ciclo integral del agua.

II.- Que la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria suscribieron, en junio de 2020, una Adenda de modificación del citado Convenio de Colaboración, la cual tenía como finalidad esencial la modificación del plazo de vigencia inicial otorgado, extendiendo su vigencia hasta el 30 de septiembre de 2021, y sin perjuicio

de poder acordar posteriormente la prórroga del mismo por un periodo adicional de hasta cuatro años, firmando la adenda a tal fin.

III.- La modificación del periodo de vigencia inicial fijado en el Convenio de Colaboración desde la fecha de 30 de septiembre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2025 tiene como efecto la modificación del punto 2 de la cláusula sexta del Convenio de Colaboración a los efectos de que el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria continúe cumpliendo con su obligación de presentar las cuentas justificativas anuales haciéndolo extensivo a los periodos anuales objeto de prórroga en que se amplía la duración del Convenio de Colaboración.

IV.- La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial y el Cabildo Insular de Tenerife suscriben la Adenda de prórroga y modificación del Convenio de Colaboración el 30 de septiembre de 2021, cuyo clausulado recoge los efectos del Convenio desde el 30 de septiembre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2025 o hasta que se produzca la aprobación de la cuenta justificativa.

V.- Con fecha 4 de junio de 2025 se firma la tercera Adenda al Convenio entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (actualmente Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y la Comunidad Autónoma de Canarias para instrumentar una subvención prevista nominativamente en los presupuestos generales del estado para financiar inversiones del ciclo integral del Agua en dicha Comunidad Autónoma.

VI.- Con fecha 4 de agosto de 2025 se firma la cuarta Adenda de modificación del Convenio de Colaboración suscrito el 1 de octubre de 2018 entre la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas actual Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Gran Canaria, para la ejecución de actuaciones de infraestructura hidráulicas, por la que se concedía una prórroga hasta el 13 de diciembre de 2025.

VII.- Con fecha 20 de agosto de 2025 la Dirección General de Aguas solicita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una prórroga al Convenio inicial firmado entre la Consejería y el Ministerio hasta diciembre de 2027 debido a que hay actuaciones derivadas de los Convenios entre la Consejería y los Cabildo Insulares que no se acabarán en el plazo concedido de 14 de diciembre de 2025, entre ellas la actuación del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria de “Acondicionamiento de la EDAR de Bañaderos”.

VIII.- Próximamente se firmará la Adenda al Convenio entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (actualmente Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y la Comunidad Autónoma de Canarias para instrumentar una subvención prevista nominativamente en los presupuestos generales del estado para financiar inversiones del ciclo integral del agua en dicha comunidad autónoma.

Por las razones expuestas, de conformidad con la solicitud del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y el Acta de la Comisión de Seguimiento, se hace necesario suscribir una Adenda de prórroga del Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de Gran Canaria a los efectos de articular las modificaciones acordadas de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Modificación del Convenio.

El Convenio, suscrito el 1 de octubre de 2018, entre las partes, con las sucesivas adendas de modificación en cuanto a su temporalidad o justificación y dadas las consideraciones expuestas y la aprobación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, se acuerda una nueva prórroga en su plazo de ejecución.

Segunda.- Prórroga.

Las partes firmantes acuerdan la prórroga del Convenio de Colaboración suscrito entre la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas (actual Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas) del Gobierno de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria.

Los efectos de la presente Adenda de prórroga del Convenio de Colaboración se extenderán desde el 13 de diciembre 2025 hasta el 30 de septiembre de 2027.

Tercera.- Eficacia de la Adenda de modificación.

La Adenda de prórroga del Convenio de Colaboración, suscrito por la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias (actual Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas) y el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, adquirirá eficacia con carácter previo a la finalización del plazo de vigencia de la Adenda vigente, en cumplimiento del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias

Y para que así conste, en prueba de conformidad, las partes intervinientes suscriben la presente Adenda de prórroga y modificación del Convenio, a 11 de diciembre de 2025.- El Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda Medina.- El Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, Antonio Morales Méndez.